Auszug aus der Niederschrift

aus der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 29.01.2025

TOP 7 öffentlich	**Änderung des Bebauungsplanes 'Ortskern Aldersbach'; Deckblatt Nr. 15; Neuordnung der Baugrenzen und Festsetzung der Gebietsart 'Sondergebiet' für den Neubau eines gemeindlichen Bauhofs einschließlich Mehrzweckhalle und Festlegung des bestehenden Volksfestplatzes; Abwägung der Bedenken und Anregungen sowie Beschluss über die öffentliche Auslegung Vorlage: 25/1499**

Sachverhalt:

Bürgermeister Mayrhofer erinnerte eingangs, dass für den geplanten Neubau des Bauhofes unter Einbeziehung eines Bestandsgebäudes und den Abbruch von zwei bestehenden Hallen auf dem ehemaligen Brauereigelände nach Rücksprache mit den Fachstellen eine Änderung des Flächennutzungs- und Bebauungsplanes erforderlich ist.

Daraufhin wurde am 25.03.2024 ein Beschluss über die Änderung des Bebauungsplanes „Ortskern Aldersbach" durch Deckblatt Nr. 15 zur Neuordnung der Baugrenzen, sowie Ausweisung des Volksfestplatzes im Bebauungsplan und Festsetzungen für die Nutzungsmöglichkeit einer künftigen Mehrzweckhalle gefasst. Der entsprechende Entwurf wurde vom Architekturbüro Arc Architekten ausgearbeitet.

Die fachlichen Beurteilungen wurden im Zuge des durchgeführten frühzeitigen Auslegungsverfahrens durch die Beteiligung der betroffenen Fachstellen vorgenommen.

Die im Rahmen der Bürgerbeteiligung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Bedenken und Anregungen wurden wie folgt abgewägt.

I. Bedenken und Anregungen von Bürgern

Die Bürgerbeteiligung wurde in der Zeit vom 22. November 2024 bis einschließlich 23. Dezember 2024 durchgeführt.

Es wurden **keine** Bedenken und Anregungen von Bürgern vorgebracht.

II. Bedenken und Anregungen der Träger öffentlicher Belange

1. Von folgenden Fachstellen wurden keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen:

-Bayrischer Bauernverband
-Bund Naturschutz in Bayern e. V.
-Gemeindeverwaltung Aidenbach

2. Die von den folgenden Trägern öffentlicher Belange eingebrachten Bedenken und Anregungen wurden vom Bürgermeister vorgetragen und vom Gemeinderat wie folgt abgewägt:

2.1 Deutsche Telekom Technik GmbH

V O R T R A G B Ü R G E R M E I S T E R

Gegen die oben genannte Planung bestehen keine grundsätzlichen Einwände, wenn dadurch der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb unserer Anlagen nicht beeinträchtigt werden.

Zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des Plangebiets einer Prüfung vorbehalten.

Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder Ihnen bekannten Maßnahmen Dritter im Bereich des Plangebietes stattfinden werden.

GEMEINDERAT

Bestehende Anlagen sind nicht betroffen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die weitere Erschließungsplanung wird mit der Deutschen Telekom Technik GmbH abgestimmt.

2.2 Energienetze Bayern GmbH & Co. KG

VORTRAG BÜRGERMEISTER

Es besteht kein Einwand.

In diesem Bereich befinden sich Leitungen der Energienetze Bayern GmbH & Co KG.

Derzeit sind keine weiteren Maßnahmen der ESB in diesem Bereich geplant. Über weitere Ausbauplanungen und Ausbautermine bitten wir Sie uns auf dem Laufenden zu halten.

GEMEINDERAT

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

2.3 Kreisbrandinspektion Landkreis Passau

VORTRAG BÜRGERMEISTER

In Beantwortung ihrer o. a. Beteiligung im Bauleitplanverfahren darf mitgeteilt werden, dass seitens des abwehrenden Brandschutzes gegen die Änderung des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes in der dargestellten Form keine Bedenken bestehen, wenn zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung die DVGW-Merkblätter W 405 (Hydrantenabstände, Netzleistung), W 400 (Grundlagen der Löschwasserversorgung) und W 331 (Auswahl, Einbau und Betrieb von Hydranten) beachtet werden. Sofern die obigen Anforderungen an die Löschwasserversorgung nicht hinreichend erfüllt werden können, müssen andere Möglichkeiten, zum Beispiel durch unterirdische Löschwasserbehälter, -brunnen, bzw. bei zu großen Entfernungen weitere Hydranten erwogen werden.

GEMEINDERAT

Im Rahmen der Baumaßnahme Bräustüberlparkplatz wurde die gemeindliche Wasserleitung bis zum Geltungsbereich verlegt und der bestehende Hydrant in diesem Bereich erneuert. Wir gehen davon aus, dass die Löschwasserversorgung zusammen mit der Lage des Grundstückes am Flutgraben sichergestellt ist. Im Bauantrag für etwaige Neubauten ist dieses auch nochmal detailliert nachzuweisen.

2.4 Bayernwerk Netz GmbH Vilshofen

VORTRAG BÜRGERMEISTER

Gegen das o. g. Planungsvorhaben bestehen keine grundsätzlichen Einwendungen, wenn dadurch der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb unserer Anlagen nicht beeinträchtigt werden. In dem von Ihnen überplanten Bereich befinden sich von uns betriebene Versorgungs-einrichtungen.

Kabel
Der Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabungen je 0,5 m rechts und links zur Trassenachse. Wir weisen darauf hin, dass die Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen von Bepflanzung freizuhalten sind, da sonst die Betriebssicherheit und Reparaturmöglichkeit eingeschränkt werden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher dürfen aus Gründen des Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand von 2,5 m zur Trassenachse gepflanzt werden. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind im Einvernehmen mit uns geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen. Beachten Sie bitte die Hinweise im "Merkblatt über Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle", Ausgabe 2013 vom FGSV Verlag www.fgsv-verlag.de (FGSV-Nr. 939), bzw. die DVGW-Richtlinie GW125. Hinsichtlich der in den angegebenen Schutzzonenbereichen bzw. Schutzstreifen bestehenden Bau- und Bepflanzungsbeschränkung machen wir darauf aufmerksam, dass Pläne für Bau- und Bepflanzungsvorhaben jeder Art uns rechtzeitig zur Stellungnahme vorzulegen sind. Dies gilt insbesondere für Straßen- und Wegebaumaßnahmen, Ver- und Entsorgungsleitungen, Kiesabbau, Aufschüttungen, Freizeit- und Sportanlagen, Bade- und Fischgewässer und Aufforstungen.

Kabelplanungen
Zur elektrischen Versorgung des geplanten Gebietes sind Niederspannungskabel erforderlich. Eine Kabelverlegung ist in der Regel nur in Gehwegen, Versorgungsstreifen, Begleitstreifen oder Grünstreifen ohne Baumbestand möglich. Im überplanten Bereich befinden sich Anlagenteile der Bayernwerk Netz GmbH oder es sollen neue erstellt werden. Für den rechtzeitigen Ausbau des Versorgungsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbauträger und anderer Versorgungsträger ist es notwendig, dass der Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Planbereich frühzeitig (mindestens 3 Monate) vor Baubeginn der Bayernwerk Netz GmbH schriftlich mitgeteilt wird. Nach § 123 BauGB sind die Gehwege und Erschließungsstraßen soweit herzustellen, dass Erdkabel in der endgültigen Trasse verlegt werden können. Ausführung von Leitungsbauarbeiten sowie Ausstecken von Grenzen und Höhen: • Vor Beginn der Verlegung von Versorgungsleitungen sind die Verlegezonen mit endgültigen Höhenangaben der Erschließungsstraßen bzw. Gehwegen und den erforderlichen Grundstücksgrenzen vor Ort bei Bedarf durch den Erschließungsträger (Gemeinde) abzustecken. • Für die Ausführung der Leitungsbauarbeiten ist uns ein angemessenes Zeitfenster zur Verfügung zu stellen, in dem die Arbeiten ohne Behinderungen und Beeinträchtigungen durchgeführt werden können. Für Kabelhausanschlüsse dürfen nur marktübliche und zugelassene Einführungssysteme, welche bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet werden. Ein Prüfungsnachweis der Einführung ist nach Aufforderung vorzulegen. Wir bitten Sie, den Hinweis an die Bauherren in der Begründung aufzunehmen. Die Standarderschließung für Hausanschlüsse deckt max. 30 kW ab. Werden aufgrund der Bebaubarkeit oder eines erhöhten elektrischen Bedarfs höhere Anschlussleistungen gewünscht, ist eine gesonderte Anmeldung des Stromanschlusses bis zur Durchführung der Erschließung erforderlich. Die beiliegenden "Sicherheitshinweise für Arbeiten in der Nähe von Kabel-, Gas- und Freileitungen" sind zu beachten.

GEMEINDERAT

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

2.5 Regierung von Niederbayern

VORTRAG BÜRGERMEISTER

Nach LEP 7.2.5 (Grundsatz) sollen die Risiken durch Hochwasser soweit als möglich verringert werden. Hierzu sollen die natürliche Rückhalte- und Speicherfähigkeit der Landschaft erhalten und verbessert, Rückhalteräume an Gewässern von mit dem Hochwasserschutz nicht zu vereinbarenden Nutzungen freigehalten sowie bestehende Siedlungen vor einem mindestens hundertjährlichen Hochwasser geschützt werden.
Nach Regionalplan Donau–Wald (RP 12) B XII 3.1.1 (Grundsatz) ist anzustreben, die Überschwemmungsgebiete der Gewässer der Region für den Abfluss und den Rückhalt von Hochwasser zu erhalten und zu entwickeln.

Nach dem RIS Niederbayern liegt das Plangebiet vollumfänglich innerhalb eines festgesetzten Überschwemmungsgebietes. Aus Gründen der Hochwasservorsorge sollten diese Flächen möglichst nicht bebaut (vgl. LEP 7.2.5) und für den Hochwasserabfluss und –rückhalt freigehalten werden (vgl. RP 12 B XII 3.1.1). Überschwemmungsbereiche sollten generell in ihrer Funktion für den Hochwasserabfluss und Hochwasserrückhalt erhalten und verbessert werden. Eine Bebauung des Gebietes steht daher in Konflikt zu den genannten Grundsätzen der Raumordnung und es stellt sich die Frage, ob zur Reduzierung des Schadenpotenzials bzw. der Freihaltung des Gebietes nicht auch alternative Flächen außerhalb des Überschwemmungsgebietes für die beabsichtigten Nutzungen gefunden werden könnten.

Andererseits sind in diesem Bereich bereits Bestandsnutzungen und ein rechtskräftiger Bebauungsplan vorhanden. Die Änderung eines Bebauungsplanes im Bereich eines Überschwemmungsgebietes richtet sich in erster Linie nach § 78 WHG. Mit den zuständigen Behörden ist daher zu klären, ob die rechtlichen Voraussetzungen für die Änderung des Bebauungsplanes gegeben sind. Eine hochwasserangepasste Bauweise wäre anzuraten.

Zusammenfassung:
Aus raumordnerischer Sicht wäre besser, wenn eine Freihaltung des Überschwemmungsgebietes erreicht werden könnte.
Ob in diesem Sonderfall (Änderung eines bestehenden B-Plans) eine Bebauung rechtlich möglich ist, ist mit den zuständigen Behörden zu klären.

GEMEINDERAT

Im Geltungsbereich des vorliegenden Deckblattes besteht umfangreiches Baurecht. Im Rahmen der Tektur wird dieses Baurecht wesentlich verringert. Man kann also von einer Verbesserung der Situation im Vergleich zum Ist-Zustand ausgehen.

Festsetzungen zur hochwasserangepassten Bauweise werden in Abstimmung mit dem WWA Deggendorf im Bebauungsplan eingearbeitet.

2.6 AELF Passau

VORTRAG BÜRGERMEISTER

Bereich Landwirtschaft
Aus landwirtschaftlich-fachlicher Sicht bestehen keine Einwände gegen das geplante Vorhaben.

Bereich Forsten
Keine Einwände; forstrechtliche Belange werden nicht berührt.

GEMEINDERAT

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

2.7 Regionaler Planungsverband Donau-Wald

VORTRAG BÜRGERMEISTER

Nach dem RIS Niederbayern liegt das Plangebiet vollumfänglich innerhalb eines festgesetzten Überschwemmungsgebietes. Aus Gründen der Hochwasservorsorge sollten diese Flächen möglichst nicht bebaut (vgl. LEP 7.2.5) und für den Hochwasserabfluss und -rückhalt freigehalten werden (vgl. RP 12 B XII 3.1.1).

Überschwemmungsbereiche sollten generell in der Funktion für den Hochwasserabfluss und Hochwasserrückhalt erhalten und verbessert werden. Eine Bebauung des Gebietes steht daher in Konflikt zu den genannten Grundsätzen der Raumordnung und es stellt sich die Frage, ob zur Reduzierung des Schadenspotentiales bzw. der Freihaltung des Gebietes nicht auch alternative Flächen außerhalb des Überschwemmungsgebietes für die beabsichtigten Nutzungen gefunden werden könnten. Andererseits sind in diesem Bereich bereits Bestandsnutzungen und ein rechtskräftiger Bebauungsplan vorhanden. Die Änderung eines Bebauungsplanes im Bereich eines Überschwemmungsgebietes richtet sich in erster Linie nach § 78 WHG. Mit den zuständigen Behörden ist daher zu klären, ob die rechtlichen Voraussetzungen für die Änderung des Bebauungsplanes gegeben ist. Eine hochwasserangepasste Bauweise wäre anzuraten.
Aus raumordnerischer Sicht wäre besser, wenn ein Freihalten des Überschwemmungsgebietes erreicht werden könnte.

Ob in diesem Sonderfalle (Änderung eines bestehenden B-Plans) eine Bebauung rechtliche mögliche ist, ist mit den zuständigen Behörden zu klären.

GEMEINDERAT

Im Geltungsbereich des vorliegenden Deckblattes besteht umfangreiches Baurecht. Im Rahmen der Tektur wird dieses Baurecht wesentlich verringert. Man kann also von einer Verbesserung der Situation im Vergleich zum Ist-Zustand ausgehen.
Festsetzungen zur hochwasserangepassten Bauweise werden in Abstimmung mit dem WWA Deggendorf im Bebauungsplan eingearbeitet.

2.8 Staatliches Bauamt Passau

VORTRAG BÜRGERMEISTER

Gegen das geplante Bauvorhaben bestehen keine Einwendungen, wenn folgende Auflagen und Bedingungen in die planerischen oder textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes aufgenommen werden.

1. Anbaubeschränkungen:

Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahren (freien Strecke) ist, entlang der Bundes- und Staatsstraßen, das Anbauvorbot bis zu einer Entfernung von 20 m gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahndecke, nach § 9 Abs. 1 FStrG bzw. nach Art. 23 Abs. 1 BayStrWG zu beachten:

Für die Errichtung der Stellplätze in einem Mindestabstand von 15 m wird gemäß Art. 23 (2) BadStrWG eine Ausnahme von den Anbauverbogen zugelassen.

Vom nächstgelegenen Fahrbahnrand der Staatsstraße sind über den Bestand hinaus daher folgende Abstände einzuhalten:

Bis zu allen baulichen Anlagen, wie Hochbauten, Stützmauern etc. mindestens 20 m; bis zu Einzäunungen innerhalb verkehrsrechtlicher Ortsdurchfahrt mindestens 5 m ansonsten 7,5 m. Bis Verkehrsflächen, Parkplätzen, Geländeveränderungen größeren Umfangs mindestens 10 m; während der Bauphase bis zu Lagerplätzen und Baustelleneinrichtungen mindestens 10 m. Parkplätze und Bäume innerhalb der verkehrsrechtlichen Ortsdurchfahrt können in einem Abstand von mind. 5 m errichtet werden.

2. Einmündungen und Kreuzungen von öffentlichen Straßen:

Die Bauflächen werden mittels 2 öffentlicher Verkehrsflächen erschlossen. Die bestehende Erschließungsstraße bei Station 2,127 wird nach Station 2,075 verschoben. Die Gestaltung des Einmündungsbereichs im Zuge der St 2109 ist vorab mit dem Staatlichen Bauamt mittels Vorlage entsprechender Planunterlagen abzustimmen. Die Zufahrt bei Station 2, 025 ist aufzulassen.

3: Die erforderlichen Sichtdreiecke bei öffentlichen Kreuzungen und Einmündungen von öffentlichen Straßen, bei Privatzufahren sind von sichtbehindernden Anlagen aller Art freizumachen und freizuhalten, die mehr als 80 cm über die Fahrbahnoberkante der Staatsstraße ragen. An den einmündenden Straßen sind folgende Sichtfelder freizuhalten
70 m in Richtung Ortsmitte, 200 m in Richtung Aidenbach im Zuge der Staatsstraße, 3 m im Zuge der Zufahrt bei Station 2, 180 gemessen vom äußeren Rand der Staatsstraße.
70 m in Richtung Ortsmitte, 200 m in Richtung Aidenbach im Zuge der Staatsstraße, 3 m im Zuge der neu geplanten Zufahrt bei Station 2, 075 gemessen vom äußeren Rand der Staatsstraße.

4. Es wird empfohlen zu prüfen, inwieweit die Verkehrssicherheit gewährleistet werden kann. So kann z.B. durch die Anlage eines Gehweges, Querungshilfe und dgl. die Verkehrssicherheit durch Trennung von den Verkehrsströmen erfolgen. Jedoch weisen wir darauf hin, dass hierbei anfallende Kosten für bauliche Anlagen oder sonstigen Änderungen einschließlich der Ablösekosten im Zusammenhang mit den o.g. Maßnahmen, welche zu einem späteren Zeitpunkt auf Grund verkehrlicher Belange (Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Verkehrsaufkommen) oder Erschließung notwendig werden von der Gemeinde zu tragen.

5. Die geplanten Parkplätze sind noch näher zu erläutern (z.B. öffentlich, Langzeitparkplätze usw.) Des Weiteren wird bezüglich der öffentlichen Verkehrsfläche um Aussage hinsichtlich Verkehrsführung (z.B. Einbahnregelung Fahrbahnbreite usw. gebeten. Diese ist derart zu gestalten, dass der Begegnungsverkehr von ein- und abbiegenden Verkehrsteilnehmern reibungslos funktioniert und ein Rückstau auf die Staatsstraße dadurch vermieden wird.

6. Blendung und Lärmauswirkung durch neue Photovoltaikanlagen:

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten muss eine Gefährdung durch Blendwirkung ausgeschlossen sein, oder aber es ist in geeigneter Weise dafür Sorge zu tragen, dass die Verkehrsteilnehme auf der Staatsstraße durch die Elemente der Photovoltaikanlagen nicht geblendet oder irritiert werden.

Es ist auszuschließen, dass die Schallemission des Verkehrs auf der Staatsstraße an den Photovoltaikelementen reflektiert wird und damit die Schallimmission im Bereich der Wohnbebauung erhöht. Hinsichtlich der sich daraus eventuellen ergebenden Überschreitung der Orientierungswerte für den Verkehrslärm stellen wir ausdrücklich fest, dass unter Umständen notwendige Lärmschutzmaßnahmen der Betreiber bzw. Eigentümer der PV-Anlage als Verursacher auf eigene Kosten durchzuführen hat. Ansprüche wegen Lärmschutz können an den Straßenbaulastträger nicht gestellt werden. Vorsorgliche weisen wir darauf hin, dass wir als Straßenbaulastträger der Staatsstraße auch künftig Ansprüche auf Lärmschutz und Entschädigung die von der Gemeinde oder von Anwohnern und Grundstücksbesitzern der gegenüberliegenden Wohnbebauung gestellt werden, ablehnen.

GEMEINDERAT

Zu 1.: Die Vorgaben zu den Anbaubeschränkungen können mit geringen Anpassungen im Bereich der Stellplätze und Baumpflanzungen erfüllt werden.

Zu 2.: Die Ausführung der beiden Zufahrten wird im weiteren Planungsprozess mit dem Staatlichen Bauamt Passau abgestimmt.

Zu 3.: Die Sichtdreiecke werden in die Planunterlagen eingetragen.

Zu 4.: Die Anlage einer Querungshilfe wurde im Vorfeld geprüft und ist geometrisch nicht möglich. Die Anlage eines separaten Gehwegs auf der Bauhofseite erscheint nicht für sinnvoll.

Zu 5.: Die eingetragenen Stellplätze dienen zuerst den Mitarbeitern des Bauhofes und den Besuchern der Mehrzweckhalle. Bei Veranstaltungen in der Ortsmitte am Wochenende stehen sie den Besuchern als öffentliche Parkplätze zur Verfügung. Der Nachweis der Funktionsfähigkeit der Verkehrsfläche wird im weiteren Planungsprozess durch die Eintragung entsprechender Schleppkurven nachgewiesen und ggf. angepasst.

Zu 6.: Bei der weiteren Detailplanung wir auf eine blendfreie Ausführung der PV Anlagen geachtet – ein entsprechender Vermerk wird in die Hinweise aufgenommen. Für die Bebauungsplanänderung wurde ein Schallschutzgutachten vom Büro Geoplan erarbeitet – im weiteren Planungsprozess wird hier der Aspekt PV-Anlage – Schallschutz noch einmal genauer betrachtet und ggf. sich hieraus ergebende Aspekte in die Festsetzungen eingearbeitet.

2.9 Wasserwirtschaftsamt Deggendorf

VORTRAG BÜRGERMEISTER

Überschwemmungsgebiet, Starkregen

Das Vorhaben befindet sich im festgesetzten Überschwemmungsgebiet des Aldersbach (Gew. III. Ordnung).

In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplänen oder in sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch untersagt. Das Landratsamt Passau kann abweichend davon die Ausweisung neuer Baugebiete ausnahmsweise zulassen, falls alle neun in § 78 Abs. 2 WHG genannten Ausnahmebedingungen erfüllt sind. Die ersten beiden Bedingungen berühren baurechtliche und keine wasserwirtschaftlichen Belange und werden daher vom Wasserwirtschaftsamt nicht geprüft.

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht nehmen wir zu den Nr. 3 bis 9 des §78 Abs. 2 WHG Stellung:

Das Planungsgebiet liegt in unmittelbarer Nähe zum Aldersbach (Gew. III), weshalb hiervon ein Gefährdungspotential für Überschwemmungen ausgeht. Bei einem HQ100-Ereignis sind Teilbereiche des Geländes betroffen. Die HW100-Wasserspiegel betragen im Vorhabensbereich zwischen 325,60 müNN (Nord) und 326,25 müNN (Süd).

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht soll daher die Rohgeschossoberkannte (einschl. Kellerlichtschächte) der Bauobjekte auf mind. 326,25 m ü. NN gesetzt werden. Verlorengehender Retentionsraum ist umfang-, funktions- und zeitgleich auszugleichen. Zudem ist ein Nachweis zu erbringen, dass durch das Vorhaben der Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasserstandes nicht nachteilig beeinflusst werden.
Eine genauere Prüfung der wasserwirtschaftlichen Fragen ist dem erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten.

Hinweise
Den Hochwasser- und damit auch den erhöhten Grundwasserspiegellagen ist durch entsprechende bauliche Maßnahmen (z.B. wasserdichte Wanne) Rechnung zu tragen. Damit kann auch ein wirksamer Schutz vor wildabfließendem Wasser bei Sturzflutenereignissen erreicht werden.

GEMEINDERAT

Die Kote 326,25 ü NN als zwingende Mindesthöhe für die Rohgeschossoberkante wird in die Festsetzungen aufgenommen. Es wird auch eine Festsetzung zur Ausführung von Kellern mit einer wasserdichten Wanne aufgenommen.
Eine Bilanzierung des Retentionsraumes im Vergleich zum Bestandsbebauungsplan lag der ersten Auslegung bereits bei hier ergeben sich erhebliche Gewinne an Retentionsraum durch die Neuplanung – ein weiterer Nachweis scheint nicht notwendig zu sein.

Eine Simulation zum Wasserabfluss wird noch durch ein Fachbüro erstellt und in der nächsten Auslegung den Unterlagen beigefügt.
Ein Vermerk zur Notwendigkeit von einem wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren im Bauantragsverfahren wird in die Hinweise aufgenommen.

2.10 Stadt Vilshofen an der Donau

VORTRAG BÜRGERMEISTER

Es werden keine Bedenken und Anregungen vorgebracht.

GEMEINDERAT

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

2.11 Landratsamt Passau, Sachgebiet 53, Wasserrecht

VORTRAG BÜRGERMEISTER

Keine Altlasten im betroffenen Bereich lt. ABuDIS bekannt. Im Falle von Aufschüttungen in Zusammenhang mit einer Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht sind die §§ 6 – 8 BBodSchV zu beachten.

Auf die Verpflichtungen nach § 7 BBodSchG wird hingewiesen.

GEMEINDERAT

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

2.12 Landratsamt Passau, Technischer Umweltschutz

VORTRAG BÜRGERMEISTER

Das vorliegende schalltechnische Gutachten zum Bebauungsplanentwurf Nr. S2403034 des Ingenieurbüros GeoPlan vom 06.06.2024 wurde geprüft, die Vorschläge zu den Textlichen Festsetzungen wurden in den Bebauungsplanentwurf übernommen, die Ergebnisse der Untersuchung sind plausibel und nachvollziehbar.

GEMEINDERAT

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

2.13 Landratsamt Passau, Sachgebiet Wasserrecht

VORTRAG BÜRGERMEISTER

Keine Einwände bezüglich Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung.

GEMEINDERAT

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

2.14 Landratsamt Passau, Sachgebiet 72, Städtebau

VORTRAG BÜRGERMEISTER

Die Gemeinde Aldersbach plant mit dem Deckblatt Nr. 15 den Bebauungsplan „Ortskern- Aldersbach“ im Bereich des MI3 zu ändern. Aus städtebaulicher Sicht gibt es keine grundsätzlichen Einwendungen gegen die geplante Änderung, wenn folgendes noch berücksichtigt wird:

1. Bei der Bauweise im SO2 handelt sich um eine offene Bauweise. Falls Baukörper mit einer Länge von mehr als 50,00 m geplant sind, ist zusätzlich eine abweichende Bauweise festzusetzen und nicht die, wie in der Nutzungsschablone bezeichnete, geschlossene Bauweise.

2. Für das schlanke Gebäude im Norden zu der bestehenden Wohnbebauung hin, sollte die maximale Wandhöhe auf 6,00 m begrenzt werden. Nach jetzigem Bebauungsplanentwurf wäre eine Höhe von 9,5 m möglich, was eine Beeinträchtigung für die bestehende Wohnbebauung bedeuten würde.

3. Die Dachform wird für Haupt-, Neben-, Wirtschafts- und Gewerbegebäude unterschiedlich festgesetzt. Diese Unterscheidung ist wohl bei einem Bauhof relativ schwierig und sollte daher nochmals überdacht bzw. konkretisiert werden. Aus städtebaulicher Sicht sollte bei einem Pultdach die max. Dachneigung auf 15° begrenzt und, falls erforderlich, eine max. trauf- und firstseitige Wandhöhe festgesetzt werden.

GEMEINDERAT

Zu 1.: Die Festsetzungen werden den Anregungen entsprechend geändert.

Zu 2.: Für besagtes Gebäude wird die Wandhöhe auf 4,0 m begrenzt.

Zu 3.: Im Geltungsbereich des Deckblattes werden künftig allgemein folgende Dachformen zugelassen: Sattel-, Pult- (max. Dachneigung 15°) und Flachdächer (mit Dachbegrünung)

2.15 Landratsamt Passau, Kreisstraßenverwaltung

VORTRAG BÜRGERMEISTER

Es wird keine Äußerung abgegeben.

GEMEINDERAT

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

2.16 Landratsamt Passau, Fachreferat für Naturschutz und Landschaftspflege

VORTRAG BÜRGERMEISTER

1. „Es bestehen grundsätzliche Einwendungen, die Änderung im Deckblatt Nr. 15 hat den ursprünglichen Plan (Urplan) in seiner grundsätzlichen städtebaulichen Entwicklung nicht berücksichtigt. Die Nichtberücksichtigung des Urplans in Bezug auf die festgesetzten Ausgleichsflächen aus dem Jahr 1996 (Planzeichenverordnung – PlanZV Nr. 13.1. Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft „T-Linie“) kann zu potenziellen Problemen (Normenkontrollklage) in der weiteren Planung und Umsetzung führen. Daher ist es notwendig, die Änderungen zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie mit den ursprünglichen Planungen übereinstimmen.

2. Die Anwendung der PlanZV ist zwingend erforderlich. In der Planung sind die „leeren“ unbeplanten Flächen, die durch einen weißen Hintergrund gekennzeichnet sind, entsprechend im Deckblatt zu berücksichtigen und zu beplanen. Im Bebauungsplan sind Grünflächen (Nr. 9 PlanZV) als öffentliche oder private Grünflächen besonders zu bezeichnen.

3. Die Begrünung von Parkplatzflächen (Stadtklima) soll festgesetzt werden. Durch die Verdunstung von Wasser und die Schattenbildung durch Pflanzen kann die Temperatur in städtischen Gebieten gesenkt werden. Dies ist besonders wichtig in Zeiten extremer Hitze, da es das Wohlbefinden der Menschen erhöht und die Bildung von Wärmeinseln verringert. Begrünte Parkplätze können Lebensräume für verschiedene Tier- und Pflanzenarten schaffen, was zur Erhaltung der Biodiversität in urbanen Räumen beiträgt. Durch die Begrünung wird das Regenwasser besser aufgenommen und versickert, was das Risiko von Überschwemmungen verringert.

4. Der Aldersbacher Flutgraben als Bestand wurde in den Hinweisen nicht dargestellt.

5. In der Begründung fehlt eine Abhandlung zum Umweltbericht und Artenschutz.
Kurzbeschreibung der vorhandenen Situation, hier Feststellung zu Begehungen vor Ort wegen Artenschutz (wie viele, Witterung, Jahreszeit usw.)
Kurzbeschreibung der geplanten Maßnahmen/Änderung und deren Auswirkungen auf den Naturhaushalt
Beschreibung geeigneter Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen in Bezug auf den großen Gebäudeabbruch und Gehölzrodungen
Beschreibung und Festlegung geeigneter CEF-Maßnahmen (Tabuzonen, Zeiten für Abbruch sowie Rodung, evtl. Anbringen von Nistkästen)

6. Betreffende Gebäude sind von Bauherren auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Arten zu überprüfen.
Sollten bei der Abbruchmaßnahme besonders geschützte Arten betroffen sein, ist eine artenschutzrechtliche Genehmigung erforderlich.

Folgende Arten können an Gebäuden betroffen sein:
- Fledermäuse (Sommerquartiere und Winterquartiere in Dachböden oder Kellern, Fensterläden)
- Vogelarten: Nester von Schwalben, Mauersegler, Turmfalke
- Schläfer: Garten- und Siebenschläfer
- Hornissen

GEMEINDERAT

Zu 1.: Es ist richtig, dass fälschlicherweise der Bereich überplant wurde. Der betroffene Bereich wird aus dem Bebauungsplan entnommen.

Zu 2.: Der Einwand wird zur Kenntnis genommen. Die privaten und öffentlichen Flächen werden entsprechend zugewiesen.

Zu 3.: Der Hinweis wird im Rahmen der Begründung unter Punkt 3.2 ergänzt, da es auch städtebauliches Ziel ist die kleinklimatischen Bedingungen (oberflächennahe Aufheizung von befestigten Flächen) zu minimieren. Weiterhin sollen zu Gute der Biodiversität differenzierte Grünflächen geschaffen werden.

Zu 4.: Der Hinweis wird berücksichtigt. Der Flutgraben wird nachrichtlich aufgeführt.

Zu 5.: Ein Umweltbericht im Sinne der Untersuchung der Betroffenheit der Schutzgüter wird ergänzt. Der Artenschutz wird hier im Rahmen der Abhandlung unter dem Schutzgut Arten- und Lebensräume näher dargestellt.

Zu 6.: Der Gebäudebestand wird nochmals artenschutzrechtlich überprüft - mögliche CEF Maßnahmen werden integriert. Eine artenschutzrechtliche Vorprüfung wird vorgenommen.

2.17 Landratsamt Passau, SG 53 Wasserrecht

VORTRAG BÜRGERMEISTER

Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung liegt im Bereich des auch derzeit schon rechtskräftig gültigen Bebauungsplans „Aldersbach Ortkern". Mit Dbl.Nr. 15 soll der bereits bestehende Bebauungsplan angepasst werden. Bisher wird im Südwesten des Geltungsbereiches des gültigen Bebauungsplans ein Baurecht für eine Mischgebietsnutzung (derzeit Bauhof und Lagerplatz der Brauerei Aldersbach), eine Gewerbegebietsnutzung und Flächen für einen Tennisplatz ausgewiesen. Folgende Entwicklungen veranlassen nun die Kommune das aktuelle Baurecht zu ändern: Die Brauerei Aldersbach möchte künftig aus betriebswirtschaftlichen Gründen Ihre Lager- und Wirtschaftsflächen auf die Grundstücke östlich der Staatsstraße 2109 konzentrieren. Die Kommune Aldersbach, die ihren kommunalen Bauhof momentan in alten Wirtschaftsgebäuden des Klosters betreibt möchte einen neuen Bauhof bauen. Um die völlig ausgelastete Turnhalle zu entlasten und eine Veranstaltungshalle zu schaffen wird überlegt in der Ortsmitte eine Mehrzweckhalle zu bauen. Ein Tennisplatz wurde inzwischen an der Josef-Müller-Straße gebaut. Der Volksfestplatz wurde inzwischen auf den Flächen etabliert, die als Gewerbe- und Tennisplatzflächen vorgesehen wurden. Mit der vorliegenden Planung soll sichergestellt werden, dass die kommunale Infrastruktur an zentraler Stelle im Ortskern weiterentwickelt werden kann. Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung liegt beinahe vollständig im festgesetzten Überschwemmungsgebiet des Aldersbach. Gem. § 78 Abs. 3 WHG hat die Gemeinde u.a. bei der Änderung von Bauleitplänen, die nach § 30 Abs. 1 und 2 oder § 34 BauGB zu beurteilen sind, in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB insbesondere zu berücksichtigen:
1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger,
2. die Vermeidung Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und
3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben.

Die erwähnten Belange sind bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen zu berücksichtigen. Zu den vorgenannten 3 Punkten sind im Bebauungsplan jeweils Ausführungen aufzunehmen und in der Abwägung zu berücksichtigen. Bzgl. der fachlichen Beurteilung der Einhaltung der o.g. Punkte wird auf die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf verwiesen! Laut Kommentar „Das neue Wasserrecht in Bayern" (Drost/Ell/Wagner) zu § 78 WHG (Rn. 41 f) gilt Folgendes: § 78 Abs. 3 WHG ergänzt insoweit § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB und konkretisiert insoweit die fachrechtliche Mindestanforderung an eine Bauleitplanung im Innenbereich innerhalb von festgesetzten Überschwemmungsgebieten. Die erwähnten Belange sind bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen für Gebiete nach § 30 Abs. 1 und 2 oder § 34 BauGB zu berücksichtigen. Berücksichtigen bedeutet, dass die Gemeinde die sich aus der Belegenheit des zu überplanenden Gebietes in einem Überschwemmungsgebiet ergebenden Konflikte bauplanungsrechtlich bewältigen muss und dabei die in § 78 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 WHG genannten Belange in ihre Konfliktbewältigung einstellen muss. Tut die Gemeinde das nicht,

liegt ein Fall eines Abwägungsdefizits vor, der zur Rechtswidrigkeit der Bauleitplanung führt. § 78 Abs. 3 Satz 1 WHG ist dabei im Kontext mit § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 16 BauGB zu sehen, da über die dortigen Regelungen den Gemeinden die bauleitplanerischen Möglichkeiten zur Konfliktbewältigung eingeräumt werden. HINWEIS: Unabhängig von den obigen Ausführungen zur Bauleitplanung gelten die Vorschriften für Einzelvorhaben, wonach verschiedene Maßnahmen grundsätzlich untersagt sind (vgl. § 78 Abs. 4 bzw. § 78a Abs. 1 WHG) bzw. nur mit einer entsprechenden Ausnahmegenehmigung zulässig sind (vgl. § 78 Abs. 5 und § 78a Abs. 2 WHG).

Hierunter fällt beispielsweise gemäß § 78 Abs. 4 Satz 1 WHG auch die Errichtung von baulichen Anlagen nach §§ 30, 33, 34 und 35 BauGB oder z.B. gem. § 78a Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WHG das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen bzw. Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche gem. § 78a Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 WHG. Dies ist jedoch nur beispielhaft erwähnt und nicht abschließend. Für die einzelnen Maßnahmen im vorliegenden Geltungsbereich ist vorher das notwendige wasserrechtliche Gestattungsverfahren durchzuführen.

GEMEINDERAT

Die Kote 326,25 ü NN als zwingende Mindesthöhe für die Rohgeschossoberkante wird in die Festsetzungen aufgenommen. Es wird auch eine Festsetzung zur Ausführung von Kellern mit einer wasserdichten Wanne aufgenommen.
Eine Bilanzierung des Retentionsraumes im Vergleich zum Bestandsbebauungsplan lag der ersten Auslegung bereits bei hier ergeben sich erhebliche Gewinne an Retentionsraum durch die Neuplanung – ein weiterer Nachweis scheint nicht notwendig zu sein.

Eine Simulation zum Wasserabfluss wird noch durch ein Fachbüro erstellt und in der nächsten Auslegung den Unterlagen beigefügt.
Ein Vermerk zur Notwendigkeit von einem wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren im Bauantragsverfahren wird in die Hinweise aufgenommen.

2.18 Bayrisches Landesamt für Denkmalpflege

VORTRAG BÜRGERMEISTER

Bodendenkmalpflegerische Belange:
Derzeit sind im Bereich des Vorhabens keine Bodendenkmäler bekannt. Mit der Auffindung bislang unentdeckter ortsfester und beweglicher Bodendenkmäler (Funde) ist jedoch jederzeit zu rechnen.
Wir weisen darauf hin, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG sowie den Bestimmungen des Art. 9 BayDSchG in der Fassung vom 23.06.2023 unterliegen.

Art. 8 (1) BayDSchG:
Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 (2) BayDSchG:
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Treten bei o. g. Maßnahme Bodendenkmäler auf, sind diese unverzüglich gem. o. g. Art. 8 BayDSchG der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem BLfD zu melden.
Bewegliche Bodendenkmäler (Funde) sind unverzüglich dem BLfD zu übergeben (Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BayDSchG).

GEMEINDERAT

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen – es handelt sich um allgemeine Verweise und die Gesetzeslage. Umsetzung in den Festsetzungen ist nicht notwendig.

2.19 Wasserversorgung Bayerischer Wald

VORTRAG BÜRGERMEISTER

In dem Planungsbereich befinden sich keine Anlagen der Wasserversorgung Bayerischer Wald. Eine weitergehende Stellungnahme ist daher nicht veranlasst.

GEMEINDERAT

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Beschluss:

Der Gemeinderat stimmt der Prüfung und Abwägung einschließlich der aufgeführten Änderungen bzw. Ergänzungen zu.

Zugleich wird vom Gemeinderat

a) **der neue Entwurf vom 29.01.2025 gebilligt**

und

b) **die Gemeindeverwaltung beauftragt, die öffentliche Auslegung sowie die Beteiligung der Träger öffentlicher und rechtlicher Belange vorzunehmen (§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch)**

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	14
Nein-Stimmen:	0
persönliche Beteiligung:	0

Die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Auszuges wird beglaubigt.

Siegel Bayern Gemeinde Aldersbach

Aldersbach, den 30.01.2025 .....

Unterschrift